Il **diritto di famiglia** ha conosciuto una profonda **evoluzione**, passando da un modello patriarcale a uno fondato su **uguaglianza**, **solidarietà** e **tutela della persona**.

———

2. Il matrimonio

Il **matrimonio** è l'atto con cui due persone costituiscono una **comunione di vita**, con diritti e doveri reciproci.

2.1 Separazione dei coniugi

La **separazione** sospende alcuni effetti del matrimonio senza scioglierne il vincolo.
Può essere **consensuale** o **giudiziale**.

2.2 Scioglimento del matrimonio: il divorzio

Il **divorzio** determina lo **scioglimento definitivo** del matrimonio civile o la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.

———

3. Le unioni civili (L. 76/2016)

Le **unioni civili** disciplinano la convivenza tra persone dello **stesso sesso**, attribuendo diritti e doveri analoghi al matrimonio.

———

4. La convivenza (L. 76/2016)

La **convivenza di fatto** riguarda due persone unite da **legami affettivi**, non vincolate da matrimonio o unione civile.

———

5. Scioglimento delle unioni civili e cessazione della convivenza

Le **unioni civili** possono sciogliersi con dichiarazione delle parti;
la **convivenza** cessa per volontà o fatti oggettivi.

———

6. Il regime patrimoniale della famiglia e delle nuove formazioni sociali

Il **regime patrimoniale** disciplina i rapporti economici tra i componenti della famiglia o delle nuove formazioni sociali.

6.1 Le convenzioni matrimoniali
Le **convenzioni matrimoniali** consentono ai coniugi di scegliere il regime patrimoniale.

6.2 La comunione legale
La **comunione legale** è il regime patrimoniale ordinario, che prevede la comproprietà dei beni acquistati dopo il matrimonio.

6.3 La comunione convenzionale
La **comunione convenzionale** è stabilita mediante accordo tra i coniugi.

6.4 La separazione dei beni
La **separazione dei beni** attribuisce a ciascun coniuge la titolarità esclusiva dei beni acquistati.

6.5 Il fondo patrimoniale
Il **fondo patrimoniale** è destinato a soddisfare i **bisogni della famiglia**, con limitazioni all'aggressione dei beni.

6.6 Il regime patrimoniale delle unioni civili
Alle **unioni civili** si applica, salvo diversa scelta, la **comunione dei beni**.

6.7 Il contratto di convivenza
Il **contratto di convivenza** regola i rapporti patrimoniali tra conviventi.

———

7. Il «patto di famiglia» (artt. 768-bis – 768-octies c.c.)

Il **patto di famiglia** consente il **trasferimento dell'azienda o delle partecipazioni societarie** in deroga alle norme sulla successione.

Capitolo 17 – Le successioni per causa di morte e le donazioni

———

1. Nozione e ambito di applicazione

La **successione per causa di morte** disciplina il **trasferimento dei rapporti giuridici** facenti capo al defunto ai suoi successori, secondo le norme del **codice civile**.

———

2. Successione a titolo universale e a titolo particolare: distinzione fra eredità e legato

La **successione a titolo universale** attribuisce all'**erede** l'universalità dei rapporti attivi e passivi.
La **successione a titolo particolare** attribuisce al **legatario** singoli beni o diritti.

———

3. Il procedimento di acquisto dell'eredità

L'acquisto dell'eredità si articola in una sequenza di **fasi giuridiche** che conducono all'assunzione della qualità di erede.

3.1 L'apertura della successione (art. 456 c.c.)
La successione si apre al **momento della morte** del de cuius e nel **luogo del suo ultimo domicilio**.

3.2 La vocazione
La **vocazione ereditaria** individua i soggetti **potenzialmente chiamati** alla successione.

3.3 La delazione (art. 457 c.c.)
La **delazione** consiste nell'offerta concreta dell'eredità al chiamato, in base a **legge o testamento**.

3.4 La capacità di succedere (artt. 462-473 c.c.)

Possono succedere coloro che sono **capaci di diritto** al momento dell'apertura della successione.

3.5 L'indegnità (artt. 463-466 c.c.)
L'**indegnità** esclude dalla successione chi ha compiuto **atti gravemente lesivi** nei confronti del defunto.

3.6 Il diritto di accrescimento (artt. 674-678 c.c.)
Il **diritto di accrescimento** opera quando la quota di un chiamato **si aggiunge** a quella degli altri coeredi.

———

4. L'acquisto dell'eredità

L'eredità si acquista solo mediante **accettazione**, espressa o tacita.

4.1 Il diritto di accettazione (art. 459 c.c.)
Il chiamato ha il **diritto di accettare o rinunciare** all'eredità.

4.2 L'accettazione
L'**accettazione** può essere **espressa**, mediante atto formale, o **tacita**, desumibile da comportamenti concludenti.

4.3 L'accettazione con beneficio d'inventario (artt. 484-511 c.c.)
L'accettazione con **beneficio d'inventario** limita la responsabilità dell'erede entro il **valore dell'attivo ereditario**.

4.4 Separazione dei beni del defunto da quelli dell'erede
La **separazione dei beni** tutela i **creditori** del defunto e dell'erede, mantenendo distinti i patrimoni.

———

5. La rinuncia all'eredità (artt. 519-527 c.c.)

La **rinuncia** è un atto formale con cui il chiamato dichiara di **non voler acquistare l'eredità**.

———

6. Concetto e ipotesi di successione legittima

La **successione legittima** opera quando manca, in tutto o in parte, un **testamento valido**.

6.1 Nozione e presupposti
La successione legittima si fonda esclusivamente sulla **legge**, secondo criteri di **parentela**.

6.2 Successione dei parenti (artt. 566-579 c.c.)
Succedono, nell'ordine, **discendenti**, **ascendenti** e **collaterali**, secondo le quote stabilite dalla legge.

6.3 Successione dei figli nati fuori del matrimonio non riconoscibili (art. 580 c.c., modif. D.Lgs. 154/2013)
È prevista una disciplina specifica che garantisce una **tutela patrimoniale indiretta**.

6.4 Successione del coniuge superstite (artt. 581-585 c.c.)
Il **coniuge superstite** concorre alla successione con gli altri chiamati, con **quote privilegiate**.

6.5 Successione dello Stato (art. 586 c.c.)
In mancanza di altri successori, l'eredità è devoluta allo **Stato**, che risponde solo nei limiti dell'attivo.

———

7. Nozione e contenuto del testamento

Il **testamento** è un **atto unilaterale, personale e revocabile**, con cui il soggetto dispone dei propri beni per il tempo successivo alla morte.

7.1 Il contenuto «tipico» del testamento
Rientrano nel contenuto **tipico** le disposizioni di carattere **patrimoniale**, come istituzione di erede e legati.

7.2 Il contenuto «atipico» del testamento
Il contenuto **atipico** comprende disposizioni **non patrimoniali**, purché ammesse dall'ordinamento.

———

8. Le forme del testamento in generale